Fiche 2 — Cours complet, Axe 1.B : Les fondements constitutionnels de l'administration

2026-S45 — du 02/11/2026 au 08/11/2026

Module A — préparation IRA | Destinataire : Violette Drulang | Livraison quotidienne J1

Cours — Axe 1.B : Les fondements constitutionnels de l'administration française

Introduction : pourquoi la Constitution est le socle de l'action administrative

Toute action administrative trouve son fondement dans la Constitution du 4 octobre 1958. Ce n'est pas une formule de style : la Constitution organise la répartition des pouvoirs, définit qui dispose de l'administration, délimite ce que la loi doit régler et ce que le règlement peut faire, et institue les collectivités territoriales. Pour un futur cadre de l'État, maîtriser ces articles n'est pas une exigence de juriste académique : c'est la base concrète de sa légalité — chaque acte administratif doit pouvoir se rattacher à une compétence constitutionnellement définie.

Ce cours suit un parcours en huit chapitres : la Constitution de 1958 et la séparation des pouvoirs ; l'exécutif (Président, Premier ministre, Gouvernement) ; le Parlement et son contrôle ; le Conseil constitutionnel ; le pouvoir réglementaire et la hiérarchie des normes ; les collectivités territoriales dans la Constitution ; les principes constitutionnels de l'action administrative ; une synthèse opérationnelle.

Chapitre I — La Constitution du 4 octobre 1958 et la séparation des pouvoirs

1. Une Constitution née de la crise de 1958

La Ve République naît de la crise du 13 mai 1958 et de la guerre d'Algérie. La Constitution du 4 octobre 1958 (soumise au référendum le 28 septembre 1958) rompt avec le parlementarisme des IIIe et IVe Républiques en renforçant considérablement l'exécutif. Elle a été révisée à de nombreuses reprises ; les révisions majeures pour l'administration sont celles de 1962 (loi constitutionnelle n° 62-1292 du 6 novembre 1962 : élection du Président de la République au suffrage universel direct), de 2000 (loi constitutionnelle n° 2000-964 du 2 octobre 2000 : mandat présidentiel de cinq ans), de 2003 (loi constitutionnelle n° 2003-276 du 28 mars 2003 : organisation décentralisée de la République) et de 2008 (loi constitutionnelle n° 2008-724 du 23 juillet 2008 : modernisation des institutions, notamment la question prioritaire de constitutionnalité).

2. La séparation des pouvoirs : une séparation souple et imbriquée

La Constitution organise une séparation des pouvoirs « souple » (titre II pour le Président, titre III pour le Gouvernement, titre IV pour le Parlement), caractérisée par l'interdépendance : le Gouvernement participe à la procédure législative (art. 39, 44, 45, 47), le Parlement légifère dans un domaine limité (art. 34) et le Gouvernement dispose du pouvoir réglementaire (art. 37). Contrairement au régime présidentiel américain, il n'y a pas de séparation stricte : le

Gouvernement émane du Président et de la majorité parlementaire, et le Président peut dissoudre l'Assemblée nationale (art. 12).

3. Le bloc de constitutionnalité

Le Conseil constitutionnel contrôle la conformité des lois non seulement à la Constitution de 1958, mais à l'ensemble du « bloc de constitutionnalité » : le préambule de la Constitution de 1958 (qui renvoie à la Déclaration de 1789 et au préambule de 1946), la Charte de l'environnement de 2004 (intégrée en 2005), et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (PFRLR). Ce bloc fonde les libertés publiques que l'administration doit respecter.

Transition. C'est l'exécutif qui dispose juridiquement de l'administration : les articles 20 et 21 sont le cœur du rapport pouvoir politique / appareil administratif.

Chapitre II — Le pouvoir exécutif et l'administration : articles 5, 8, 20 et 21

1. Le Président de la République (art. 5, 8, 11, 12, 16, 18)

L'article 5 fait du Président le garant de l'indépendance nationale, de l'intégrité du territoire et du respect des traités, et l'arbitre du fonctionnement régulier des pouvoirs publics. L'article 8 nomme le Premier ministre et, sur proposition de celui-ci, les autres membres du Gouvernement. L'article 11 lui permet de soumettre au référendum tout projet de loi portant sur l'organisation des pouvoirs publics. L'article 12 lui donne le droit de dissoudre l'Assemblée nationale. L'article 16 prévoit les pouvoirs de crise (état de siège/état d'urgence), utilisé une seule fois (1961). L'article 18 organise sa communication devant le Parlement réuni en Congrès.

2. Le Premier ministre et le Gouvernement (art. 20 et 21)

L'**article 20** est fondamental pour l'administration : « Le Gouvernement dispose de l'administration et de la force armée. Il est responsable devant le Parlement dans les conditions et selon les procédures prévues aux articles 49 et 50. » Juridiquement, l'administration tout entière est placée sous l'autorité du Gouvernement : les ministres dirigent les services, les préfets sont leurs représentants dans les territoires. L'article 20 fonde la subordination hiérarchique de l'appareil administratif au pouvoir politique.

L'**article 21** dispose que le Premier ministre « dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire et fait des nominations aux emplois civils et militaires ». Il nomme à certains emplois civils (art. 13). Concrètement pour un cadre : il agit sous l'autorité du ministre, qui agit sous celle du Premier ministre ; la chaîne de responsabilité remonte jusqu'au Gouvernement, responsable devant le Parlement.

3. Les ministres et la collégialité gouvernementale

Les ministres (art. 8 et 9) dirigent les départements ministériels. Le Gouvernement est solidaire : ses membres sont responsables collégialement de la politique gouvernementale (art. 49). Un ministre ne peut prendre seul des décisions engageant la politique du Gouvernement. Pour un attaché, cela signifie que les arbitrages interministériels remontent au Premier ministre (comités interministériels, réunions interministérielles présidées par le Premier ministre ou son directeur de cabinet).

4. La responsabilité politique du Gouvernement (art. 49 et 50)

L'article 49 organise la responsabilité du Gouvernement devant l'Assemblée nationale : engagement de responsabilité sur un programme ou un texte (al. 1), motion de censure (al. 2), et procédure du « 49.3 » (al. 3) permettant l'adoption d'un texte sans vote, sauf motion de censure adoptée dans les 24 heures. L'article 50 organise la démission du Gouvernement après un vote de défiance. Ces mécanismes expliquent la stabilité gouvernementale de la Ve République et la primauté de l'exécutif sur le législatif.

Transition. Si l'exécutif dispose de l'administration, le Parlement légifère et contrôle : c'est le chapitre III.

Chapitre III — Le Parlement, la loi et le contrôle de l'administration

1. Le Parlement (art. 24)

L'article 24 dispose que « le Parlement vote la loi, contrôle l'action du Gouvernement et évalue les politiques publiques ». La loi exprime la volonté générale. Le Parlement comprend l'Assemblée nationale (élue au suffrage universel direct) et le Sénat (élu au suffrage universel indirect). Depuis la révision de 2008, la procédure législative est rééquilibrée : examen en priorité au Sénat pour les textes déposés par le Gouvernement (art. 45), limitation des amendements du Gouvernement (art. 44 al. 3), et domaine de la loi strictement défini.

2. Le domaine de la loi et le domaine réglementaire : articles 34 et 37

L'**article 34** liste limitativement les matières réservées à la loi : droits civiques et garanties fondamentales, nationalité, régimes matrimoniaux, successions, détermination des crimes et délits et peines, procédure pénale, organisation de la défense nationale, enseignement, propriété, droit du travail et droit syndical, sécurité sociale, finances et lois de finances, etc. L'**article 37** dispose que « les matières autres que celles qui sont du domaine de la loi ont un caractère réglementaire ». C'est la base de la répartition loi/règlement : le Gouvernement peut modifier par décret ce qui n'est pas du domaine législatif (procédure de « déclassement » devant le Conseil constitutionnel, art. 37 al. 2).

Pour un cadre administratif, la conséquence est concrète : un décret peut être modifié par décret ; une loi ne peut être modifiée que par une loi. La sécurité juridique d'un acte dépend de son bon rattachement à la bonne norme.

3. Les ordonnances (art. 38)

L'article 38 permet au Gouvernement, pour l'exécution de son programme, de demander au Parlement l'autorisation de légiférer par ordonnances dans le domaine de la loi, pour une durée limitée. Les ordonnances sont prises en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, et doivent être ratifiées par le Parlement pour avoir valeur législative (loi de ratification). Elles sont un instrument majeur de réforme rapide — mais leur usage excessif est critiqué comme un contournement du débat parlementaire.

4. Le contrôle parlementaire de l'administration (art. 47-2, 48, commissions d'enquête)

L'article 47-2 donne à la Cour des comptes mission d'assister le Parlement et le Gouvernement dans le contrôle de l'exécution des lois de finances et de l'application des lois de financement de la sécurité sociale. L'article 48 réserve des séances au contrôle de l'action du Gouvernement et

à l'évaluation des politiques publiques. Le Parlement dispose de commissions d'enquête (art. 51) et de questions au Gouvernement. Les rapports parlementaires sont des sources de première main pour évaluer les politiques publiques.

5. La procédure législative et l'initiative des lois (art. 39, 44, 45)

L'article 39 réserve l'initiative des lois au Premier ministre (projets de loi) et aux membres du Parlement (propositions de loi), avec priorité aux projets de loi financiers et sociaux. L'article 44 encadre les amendements (domaine de la loi, recevabilité financière). L'article 45 organise la navette parlementaire et la procédure de conciliation. Connaître cette procédure permet à un cadre de comprendre d'où vient une norme et dans quelle mesure elle est négociable.

Transition. Qui contrôle la conformité des lois à la Constitution ? Le Conseil constitutionnel — chapitre IV.

Chapitre IV — Le Conseil constitutionnel et le contrôle de constitutionnalité

1. Composition et rôle (art. 56 à 63)

Le Conseil constitutionnel comprend neuf membres nommés pour neuf ans (trois par le Président de la République, trois par le président de l'Assemblée nationale, trois par le président du Sénat), renouvelables par tiers, auxquels s'ajoutent les anciens Présidents de la République de droit. Il juge la conformité des lois à la Constitution (art. 61), des traités (art. 54), et statue sur la régularité des élections et référendums.

2. Le contrôle a priori (art. 61) et la QPC (art. 61-1)

Avant la révision de 2008, le contrôle de constitutionnalité n'était exercé qu'a priori, à la demande du Président de la République, du Premier ministre, des présidents des assemblées ou de soixante députés ou sénateurs. Depuis la **révision constitutionnelle du 23 juillet 2008** et la **loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009**, l'article 61-1 institue la **question prioritaire de constitutionnalité (QPC)** : tout justiciable peut, à l'occasion d'un procès, soutenir qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution. La question est transmise par la juridiction suprême concernée (Conseil d'État ou Cour de cassation) au Conseil constitutionnel, qui statue dans un délai de trois mois. La QPC a profondément renforcé la place de la Constitution dans le droit administratif.

3. Les effets des décisions

Les décisions du Conseil constitutionnel s'imposent aux pouvoirs publics et à toutes les autorités administratives et juridictionnelles (art. 62). Une loi déclarée contraire à la Constitution ne peut être promulguée (ou, en QPC, est abrogée). Pour un cadre, cela signifie que la constitutionnalité d'une norme peut être contestée à tout moment et que l'administration doit appliquer le droit tel qu'interprété par le juge constitutionnel.

Chapitre V — Le pouvoir réglementaire et la hiérarchie des normes

1. Le pouvoir réglementaire (art. 13, 21, 37)

Le pouvoir réglementaire appartient au Premier ministre (art. 21) et au Président de la République pour les décrets délibérés en Conseil des ministres (art. 13). On distingue les décrets

en Conseil des ministres (signés par le Président), les décrets simples (Premier ministre), les arrêtés ministériels et interministériels, et les circulaires (qui n'ont pas de valeur réglementaire propre mais interprètent les textes). La hiérarchie des actes administratifs reflète la hiérarchie des autorités : un arrêté ne peut contredire un décret, un décret ne peut contredire une loi.

2. La hiérarchie des normes

En droit français : Constitution (et bloc de constitutionnalité) > traités internationaux (art. 55 : autorité supérieure à celle des lois, sous réserve de réciprocité) > lois > ordonnances (avant ratification) > règlements (décrets, arrêtés) > actes administratifs individuels. Le juge administratif (Conseil d'État) contrôle la légalité des actes réglementaires (recours pour excès de pouvoir) et peut écarter un traité non réciproque ou inapplicable.

3. Le droit de l'Union européenne (art. 55 et jurisprudence CJUE)

L'article 55 donne aux traités une autorité supérieure à celle des lois. La Cour de justice de l'UE a affirmé la **primauté** du droit de l'UE (arrêt Costa c/ ENEL, 1964) et son **effet direct** (arrêt Van Gend en Loos, 1963). Concrètement : un règlement européen s'applique directement ; une directive doit être transposée ; le juge national écarte une loi contraire au droit de l'UE. L'administration française applique donc quotidiennement un droit d'origine européenne.

Transition. La Constitution organise aussi le territoire : les articles 72 à 74 sont le fondement juridique de l'organisation territoriale — chapitre VI.

Chapitre VI — Les collectivités territoriales dans la Constitution : articles 72 à 74

1. Les principes (art. 72)

L'article 72, dans sa rédaction issue de la révision du 28 mars 2003, pose que les collectivités territoriales « s'administrent librement par des conseils élus » (libre administration) et que « dans les conditions prévues par la loi, ces collectivités assurent la mise en œuvre de la compétence de l'État » (déconcentration). Il consacre trois principes : la libre administration, l'égalité (mêmes droits et devoirs, péréquation), et la solidarité. L'article 72, alinéa 3, permet des expérimentations législatives et réglementaires et des dérogations pour tenir compte des spécificités (notamment outre-mer).

2. L'autonomie financière (art. 72-2)

L'article 72-2 garantit l'autonomie financière des collectivités : elles disposent de ressources propres (impôts locaux) et de ressources transférées par l'État ; les transferts de compétences sont compensés financièrement ; la péréquation vise à réduire les écarts de ressources. Le contrôle est assuré par les chambres régionales des comptes et, pour la légalité, par le juge administratif.

3. Les collectivités (art. 72 al. 5 et 73-74)

L'article 72 reconnaît les communes, départements, régions, collectivités à statut particulier et outre-mer. L'article 73 organise les départements et régions d'outre-mer (adaptations possibles). L'article 74 traite des collectivités d'outre-mer à statut particulier. La loi organique précise les statuts. Les EPCI et métropoles sont organisés par la loi ordinaire (lois de 2010, 2014, 2015).

4. La distinction essentielle pour le cadre : déconcentration vs décentralisation

L'article 72 organise deux mouvements distincts. La **déconcentration** : l'État délègue à ses représentants territoriaux (préfets) la mise en œuvre de ses compétences — la décision reste prise au nom de l'État. La **décentralisation** : des compétences sont transférées aux collectivités, qui les exercent librement sous leur responsabilité, avec leurs propres ressources. Un même sujet peut relever des deux : par exemple la santé — compétence décentralisée des départements (PMI, aide sociale) mais ARS et hôpitaux = services déconcentrés de l'État.

Chapitre VII — Les principes constitutionnels de l'action administrative

1. La légalité et la subordination de l'administration

L'administration est soumise au droit (art. 20 la place sous le Gouvernement, mais le Gouvernement lui-même agit dans le cadre de la loi et de la Constitution). Le principe de légalité, consacré par le Conseil d'État, signifie que tout acte administratif doit être conforme à la hiérarchie des normes. Un cadre engage sa responsabilité s'il applique un acte illégal.

2. L'égalité (art. 1er et Déclaration de 1789)

La République assure l'égalité devant la loi sans distinction d'origine, de race ou de religion (art. 1er C58). L'administration doit traiter les usagers de manière égale ; le juge administratif sanctionne les discriminations. La laïcité (art. 1er, loi du 9 décembre 1905) impose la neutralité des agents publics dans l'exercice de leurs fonctions.

3. La continuité du service public et l'intérêt général

La continuité du service public est un principe à valeur constitutionnelle (dégagé par le Conseil constitutionnel à partir du préambule de 1946) : le droit de grève des fonctionnaires est reconnu mais encadré (loi du 31 juillet 1963 sur le service minimum dans certains services). L'intérêt général fonde la légitimité de l'action administrative : l'administration sert l'intérêt général, non des intérêts particuliers.

4. Les droits des usagers (art. 55, bloc de constitutionnalité, CRPA)

Les usagers disposent de droits garantis par le bloc de constitutionnalité et le Code des relations entre le public et l'administration (CRPA) : droit à l'information, motivation des décisions, accès aux documents administratifs, protection contre les décisions arbitraires (recours gracieux, hiérarchique, contentieux devant le juge administratif).

Chapitre VIII — Synthèse opérationnelle et implications pour un cadre

À retenir pour l'oral et la copie :

- Art. 20 C58 : le Gouvernement dispose de l'administration — fondement de la subordination de l'appareil administratif au pouvoir politique.
- Art. 21 C58 : le Premier ministre dirige l'action du Gouvernement, assure l'exécution des lois, exerce le pouvoir réglementaire.
- Art. 34 vs 37 : domaine de la loi vs domaine réglementaire — savoir à quelle norme rattacher un acte.
- Art. 38 : ordonnances, instrument de réforme rapide soumis à ratification.
- Art. 49 : responsabilité du Gouvernement (49.3 compris).
- Art. 54-55 : traités (art. 55) et primauté du droit de l'UE (CJUE 1963/1964).

- Art. 61/61-1 : contrôle de constitutionnalité a priori et QPC.
- Art. 72 à 74 : libre administration, autonomie financière (72-2), différenciation (72 al. 3), outre-mer.

Implications concrètes pour un attaché d'administration : connaître sa place dans la chaîne hiérarchique (art. 20-21) ; vérifier le fondement juridique de chaque acte (art. 34/37) ; anticiper le contrôle de légalité et la QPC ; distinguer ce qui relève de l'État (déconcentration) et des collectivités (décentralisation).

Exercice d'oral (3-5 min) : « L'article 20 de la Constitution fait-il de l'administration un simple instrument du Gouvernement ? » — définition, enjeux (légitimité démocratique vs légitimité administrative), pistes, conclusion nuancée.

Sources primaires et bibliographie commentée

Textes (vérifier versions consolidées sur Légifrance) : Constitution du 4 octobre 1958 et révisions (lois constitutionnelles n° 62-1292 du 6 novembre 1962, n° 2000-964 du 2 octobre 2000, n° 2003-276 du 28 mars 2003, n° 2008-724 du 23 juillet 2008) ; loi organique n° 2009-1523 du 10 décembre 2009 (QPC) ; Déclaration de 1789 ; préambule de 1946 ; Charte de l'environnement 2004 ; loi du 9 décembre 1905 (laïcité) ; loi du 31 juillet 1963 (grève dans la fonction publique) ; CRPA (code en ligne) ; TFUE art. 288.

Jurisprudence : CJUE, Van Gend en Loos, 5 février 1963 ; Costa c/ ENEL, 15 juillet 1964 ; décisions du Conseil constitutionnel sur la QPC et la continuité du service public ; décisions du Conseil d'État sur le principe de légalité.

Ouvrages : manuels de droit constitutionnel et de droit administratif (éditions récentes à vérifier) ; Favoreu et autres, *Le droit constitutionnel* ; *Les grandes décisions du Conseil constitutionnel* (Dalloz) ; travaux de science politique sur la Ve République.

Règle appliquée : aucune référence inventée ; chaque texte et arrêt cités existent réellement et doivent être vérifiés (version consolidée, date) avant usage en copie.